ACCORD DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Accord de sous-traitance au sens de l'article 28 du RGPD

Version 2.0 du 1er octobre 2026, applicable à compter du 1er novembre 2026 · Annexe 1 aux CGV

PARTIES

La société OTF, SAS au capital de 40 000 euros, siège social 21, rue de Pagnat, 63450 Saint-Amant-Tallende, SIREN 102 075 736, RCS Clermont-Ferrand, représentée par Mme Émilie Guth, Présidente, ci-après « le Sous-traitant » ou « OTF » ;

et **toute Structure** (exploitation agricole ou collectif) ayant ouvert un compte sur la plateforme Ouvretaferme, ci-après « le Responsable de traitement » ou « la Structure ».

Le présent accord fait partie intégrante des CGU et des CGV. Il est accepté en même temps qu'elles. Il remplace, à compter de son acceptation, l'accord de traitement des données conclu avec l'association Ouvretaferme (version 1.0 du 8 mars 2026), dont OTF reprend l'exploitation de la plateforme.

ARTICLE 1 — OBJET

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles OTF traite, pour le compte de la Structure, les données personnelles que celle-ci enregistre sur la plateforme, conformément à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

ARTICLE 2 — DESCRIPTION DU TRAITEMENT

La nature, les finalités, les catégories de données et de personnes concernées sont décrites en **Annexe 1**. Le traitement a pour seul objet de fournir à la Structure les fonctionnalités de la plateforme : gestion de production, ventes, facturation, facturation électronique, caisse, comptabilité, boutique en ligne, connexion bancaire et communication avec ses clients.

ARTICLE 3 — TRAITEMENTS EXCLUS DU PRÉSENT ACCORD

OTF agit comme responsable de traitement, et non comme sous-traitant, pour les traitements suivants, décrits dans sa politique de confidentialité :

- la gestion des comptes utilisateurs, des abonnements, de leur facturation et de leur paiement ;
- la sécurité de la plateforme, les journaux de connexion et la détection des connexions anormales ;
- l'assistance et la relation avec les utilisateurs ;
- le respect de ses propres obligations légales, notamment comptables, fiscales et de conformité du logiciel de caisse ;
- dans les conditions de l'article 5.2 des CGU, l'utilisation de données de la Structure pour les fonctionnalités de mise en commun — relevés de prix, bibliothèque de cultures, paniers et prix au détail — lorsque la Structure les a activées, pour les suggestions automatiques d'imputation et de catégorisation (sauf opposition de la Structure) et pour les statistiques agrégées et anonymes (avec le consentement de la Structure).

Ces traitements portent sur les données de la Structure et de ses utilisateurs ainsi que, pour les suggestions automatiques, sur la dénomination de ses fournisseurs. **Les données des clients, adhérents et salariés de la Structure ne sont jamais utilisées par OTF pour son propre compte.** Sauf opposition de la Structure, les fournisseurs, articles et libellés sont

utilisés, pour les suggestions automatiques, uniquement sous forme de correspondances agrégées entre plusieurs Structures ; ils ne sont jamais rattachés à une Structure identifiable.

ARTICLE 4 — DURÉE

Le présent accord s'applique pendant toute la durée d'utilisation de la plateforme par la Structure, puis jusqu'à la suppression ou la restitution de l'ensemble des données dans les conditions de l'article 13.

ARTICLE 5 — OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE

La Structure, responsable de traitement :

- veille à la licéité des traitements qu'elle réalise au moyen de la plateforme et à l'information de ses clients, adhérents, fournisseurs et salariés ;
- ne saisit que les données nécessaires à son activité et s'abstient d'enregistrer des données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD, sauf nécessité propre à son activité ;
- répond aux demandes d'exercice de droits de ses propres clients et adhérents ;
- donne ses instructions par l'usage des fonctionnalités de la plateforme, par le paramétrage de son compte ou par écrit.

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS D'OTF

OTF s'engage à :

- sous réserve de l'article 3, traiter les données uniquement pour les finalités de l'article 2 et sur instruction documentée de la Structure, y compris en ce qui concerne les transferts hors de l'Union européenne. Les présentes, les CGU et l'usage de la plateforme valent instructions documentées ;
- informer immédiatement la Structure si une instruction lui paraît contraire à la réglementation ;
- garantir la confidentialité des données et veiller à ce que les personnes autorisées à les traiter soient soumises à une obligation de confidentialité ;
- mettre en œuvre les mesures de sécurité décrites en **Annexe 3** (art. 32 du RGPD) ;
- prendre en compte la protection des données dès la conception de ses outils et par défaut (art. 25 du RGPD) ;
- tenir le registre des catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte de la Structure (art. 30, 2) du RGPD).

ARTICLE 7 — SOUS-TRAITANTS ULTÉRIEURS

La Structure autorise de manière générale OTF à recourir aux sous-traitants ultérieurs listés en **Annexe 2**.

OTF informe la Structure de tout ajout ou remplacement envisagé, par e-mail ou par notification sur la plateforme, **au moins trente jours** avant sa prise d'effet. La Structure peut s'y opposer, de façon motivée, pendant ce délai. En cas d'opposition persistante, elle peut résilier son abonnement sans frais et obtenir le remboursement de la part de l'abonnement correspondant à la période restant à courir.

OTF impose à chaque sous-traitant ultérieur, par contrat, des obligations de protection des données équivalentes à celles du présent accord. Elle demeure pleinement responsable envers la Structure de l'exécution de ces obligations.

ARTICLE 8 — TRANSFERTS HORS DE L'UNION EUROPÉENNE

Les données sont hébergées et traitées dans l'Union européenne. OTF n'effectue aucun transfert hors de l'Union européenne. Si un sous-traitant ultérieur devait y procéder, le transfert reposerait sur une décision d'adéquation ou sur les clauses contractuelles types de la Commission européenne (art. 45 et 46 du RGPD), et la Structure en serait informée préalablement conformément à l'article 7.

ARTICLE 9 — DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

La plateforme permet à la Structure de consulter, rectifier, exporter et supprimer les données de ses clients et adhérents. Lorsqu'une personne s'adresse directement à OTF, OTF transmet la demande à la Structure dans un délai de cinq jours ouvrés sans y répondre elle-même, sauf instruction contraire. Si nécessaire, OTF aide la Structure à y répondre.

ARTICLE 10 — VIOLATIONS DE DONNÉES

OTF notifie à la Structure toute violation de données personnelles la concernant **dans les meilleurs délais et au plus tard quarante-huit heures** après en avoir pris connaissance, par e-mail à l'adresse de l'administrateur du compte. La notification comporte, dans la mesure du possible, les informations prévues à l'article 33, 3) du RGPD. Ces informations peuvent être transmises de manière échelonnée. OTF prend sans délai les mesures nécessaires pour limiter les effets de la violation.

Il appartient à la Structure, responsable de traitement, de notifier la violation à la CNIL et, le cas échéant, aux personnes concernées. À sa demande, OTF l'y assiste.

ARTICLE 11 — ASSISTANCE

OTF aide la Structure, dans la mesure de ce qui lui est raisonnablement possible, à respecter ses obligations en matière de sécurité, d'analyse d'impact et de consultation préalable (art. 32 à 36 du RGPD), compte tenu de la nature du traitement et des informations dont elle dispose.

ARTICLE 12 — AUDIT

OTF met à la disposition de la Structure les informations nécessaires pour démontrer le respect du présent accord. La Structure peut faire réaliser un audit, à ses frais, par un auditeur indépendant tenu au secret. L'audit est notifié au moins trente jours à l'avance, au plus une fois par an sauf violation de données, et ne doit pas perturber l'exploitation de la plateforme ni porter atteinte à la confidentialité des données des autres Structures.

ARTICLE 13 — SORT DES DONNÉES EN FIN DE CONTRAT

La Structure peut exporter l'ensemble de ses données à tout moment, y compris dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la clôture de son compte.

À l'issue de ce délai, et sauf demande contraire de la Structure, OTF conserve les données sous forme archivée, avec un accès restreint aux seules personnes habilitées, pendant dix ans, afin de permettre à la Structure de satisfaire à ses obligations de conservation des documents comptables et des pièces justificatives. Pendant cette période, OTF restitue les

données à la Structure sur simple demande et ne les traite à aucune autre fin. Elle les supprime, ainsi que leurs copies, au terme de ce délai ou, plus tôt, dans les trente jours d'une demande de la Structure. Le présent article vaut instruction documentée de la Structure au sens de l'article 28, 3, g) du RGPD.

L'archive comprend les journaux de caisse, les factures et les écritures comptables de la Structure, conservés dix ans à compter de la clôture du compte, conformément aux obligations de conservation des documents comptables et des données de caisse. Demeurent réservées les obligations légales de conservation qui s'imposent à OTF elle-même.

Les sauvegardes étant conservées quinze jours, une donnée supprimée en disparaît au plus tard quinze jours après sa suppression.

L'archivage par OTF ne dispense pas la Structure d'exporter et de conserver elle-même les documents qu'elle est tenue de conserver, notamment ses factures et pièces comptables.

ARTICLE 14 — RESPONSABILITÉ

Chaque partie répond des manquements qui lui sont imputables dans les conditions de l'article 82 du RGPD. Les limitations de responsabilité prévues par les CGV s'appliquent au présent accord, dans la mesure permise par la loi.

ARTICLE 15 — MODIFICATION, DROIT APPLICABLE

Le présent accord peut être modifié dans les conditions prévues par les CGU. Il est soumis au droit français. Les litiges sont réglés selon les modalités prévues par les CGV.

ANNEXE 1 — DESCRIPTION DU TRAITEMENT

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Nature des opérations	Collecte, enregistrement, organisation, conservation, consultation, calcul, transmission sur instruction (facturation électronique, envoi d'e-mails, paiement), export, effacement
Finalités	Fourniture des fonctionnalités de la plateforme à la Structure : ventes, boutique en ligne, facturation et facturation électronique, caisse, comptabilité, connexion bancaire, gestion d'équipe, communication avec les clients
Personnes concernées	Clients de la Structure (particuliers et professionnels), adhérents, prospects, fournisseurs, salariés, bénévoles et collaborateurs de la Structure
Catégories de données	Identité ; coordonnées ; adresses de livraison et de facturation ; SIRET et numéro de TVA des clients professionnels ; commandes, ventes et factures ; paiements et moyens de paiement utilisés (sans données de carte) ; écritures comptables et FEC ; relevés et opérations bancaires ; coordonnées bancaires des tiers ; planning et tâches des salariés
Données sensibles	Aucune par destination
Durée	Durée d'utilisation de la plateforme, puis selon l'article 13
Localisation	France et Union européenne

ANNEXE 2 — SOUS-TRAITANTS ULTÉRIEURS AUTORISÉS

SOUS-TRAITANT	PRESTATION	LOCALISATION	ENCADREMENT
OVH SAS (Roubaix, France)	Hébergement des serveurs et des bases de données	France	ISO 27001, accord de sous-traitance
Brevo SAS (Paris, France)	Envoi des e-mails de la Structure à ses clients et e-mails de service	UE	ISO 27001, accord de sous-traitance
Mailjet SAS (Paris, France)	Envoi des e-mails de la Structure à ses clients et e-mails de service	UE	ISO 27001, accord de sous-traitance
Super PDP (France)	Émission et réception des factures électroniques, e-reporting	France	Plateforme agréée par l'administration fiscale, ISO 27001
Enable Banking Oy (Espoo, Finlande)	Connexion aux comptes bancaires de la Structure : récupération des opérations et des soldes pour le module de comptabilité	UE (hébergement Google Cloud EMEA, Irlande ; sauvegardes Amazon Web Services EMEA, Luxembourg)	Prestataire de services d'information sur les comptes enregistré auprès de l'autorité finlandaise de surveillance financière ; ISO 27001 ; accord de sous-traitance du 25 juin 2026
Mistral AI SAS (Paris, France)	Fonctions assistées par intelligence artificielle, à la demande de la Structure : préparation des imports de fichiers comptables (FEC), lecture et extraction de données de documents (factures, tickets)	UE	Offre payante de l'API et accord de sous-traitance de Mistral AI ; aucune utilisation des données pour l'entraînement des modèles ; conservation limitée à trente jours

La base GeoLite2 (MaxMind) est installée sur les serveurs d'OTF et ne donne lieu à aucune transmission de données : MaxMind n'est pas un sous-traitant ultérieur.

Services de paiement connectés par la Structure. Lorsque la Structure connecte à la plateforme un compte qu'elle a ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement (Stripe, SumUp), elle contracte directement avec ce prestataire, qui traite les données de paiement pour son propre compte et sous sa responsabilité. OTF n'accède aux données de ce compte que sur l'autorisation donnée par la Structure lors de la connexion, et pour les seules finalités des Services : encaissement des commandes de la boutique, tenue du cahier de caisse, rapprochement des ventes et des opérations, import en comptabilité, envoi d'encaissements vers un terminal de paiement. Ces prestataires ne sont pas des sous-traitants ultérieurs d'OTF. La Structure peut révoquer la connexion à tout moment.

ANNEXE 3 — MESURES DE SÉCURITÉ

- Chiffrement des échanges (HTTPS/TLS) ;
- hachage des mots de passe (bcrypt) ;
- cloisonnement des données par Structure et contrôle des accès selon le rôle de l'utilisateur ;
- accès des personnels d'OTF limité au strict nécessaire et soumis à confidentialité ;

— journalisation des connexions (90 jours), détection et blocage des connexions anormales ;
— expiration et purge des jetons d'authentification ;
— hébergement dans des centres de données certifiés ISO 27001 situés en France ;
— sauvegarde quotidienne des données, chaque sauvegarde étant conservée quinze jours et stockée en France ;
— inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données de caisse (art. 286, I, 3° bis du CGI) ;
— absence de stockage des données de carte bancaire (tokenisation par le prestataire de paiement) ;
— fonctions assistées par intelligence artificielle (préparation des imports de fichiers comptables, lecture de factures et de tickets) confiées à Mistral AI (Annexe 2), dans le cadre de l'offre payante de son interface de programmation, qui exclut l'entraînement des modèles sur les données transmises ; seules les données nécessaires à la tâche demandée sont transmises ;
— les outils d'intelligence artificielle externes utilisés pour le développement du logiciel ne reçoivent aucune donnée des Structures : les développements et les tests sont réalisés sur des données fictives.